

山西省律师协会文件

晋律办〔2016〕27号

关于印发《山西省律师行业非诉讼业务 收费指引(试行)》的通知

各市律师协会、省直各律师事务所：

《山西省律师行业非诉讼业务收费指引(试行)》经第五届山西省律师协会常务理事会第十次会议通过，现予印发。



2016年5月27日

山西省律师行业非诉讼业务收费指引（试行）

（2016年5月22日第五届山西省律师协会常务理事会第十次会议
通过）

为促进我省律师非诉讼业务健康发展，进一步规范和合理引导我省律师非诉讼业务收费行为，维护委托人、律师和律师事务所的合法权益，依据《价格法》、《律师法》等法律法规精神，制定本指引，具体由双方协商确定。

一、非诉讼业务范围

非诉讼业务是指律师接受公民、法人或者其他组织的委托，在其职权范围内为当事人处理不与法院、仲裁委员会发生关联的法律事务。

律师从事非诉讼业务主要由咨询、代书服务、专项法律服务和法律顾问服务及其他服务组成，包括但不限于起草、审查、修改各类法律文书，公司设立、投资、并购、重组、改制、破产、解散、清算、上市，常年法律顾问、专项法律顾问，以及律师见证、资信调查等业务。

二、收费方式

非诉讼业务一般实行计时收费或者计件收费。

计时收费是指根据律师提供法律服务的有效工作时间，按照律师每小时的收费标准，确定收费金额的收费方式。计件收费是指根据服务项目实际情况，按照一定额度或比例，

确定收费金额的收费方式。

三、计时收费

（一）律师事务所接受委托时，应与委托人签订委托协议，明确计时收费的有关问题，包括计费的时间单位、单位时间计费标准、计时的业务范围、计时的计算原则、二人以上承办业务的计时原则、律师工作时间的估算、律师工作时间的确认、结算时间、方法。

（二）计时收费可采用固定金额和据实结算两种方式。

固定金额是指按律师事务所与委托人协商确定的律师服务预计时间和每小时收费标准，在委托合同中明确约定收费金额。据实结算是指按律师事务所与委托人协商确定的律师法律服务每小时收费标准，根据律师实际提供法律服务的有效工作时间，据实计算收费金额。据实结算可以在服务结束后进行，也可以分阶段进行。据实结算的，律师事务所可要求委托人预付一定金额的律师费。

（三）律师提供法律服务的有效的的工作时间包括但不限于律师从事下列工作的时间：

1. 律师同委托人或当事人谈话，包括听取委托人或者当事人对案情的介绍，听取委托人或当事人对办理案件的要求，依法对委托人或者当事人的有关问题做出解答以及和委托人或者当事人研究、交换对案件的看法等；

2. 律师审阅委托人提交的各种文件资料；

3. 律师进行尽职调查或调查取证;
4. 律师会见涉及案件或者项目的相关人员;
5. 律师查阅案件材料, 包括到有关部门查阅和复制案件有关材料等;
6. 律师研究、分析案情或者项目情况;
7. 律师起草、制作各种诉讼文书和法律文书工作;
8. 律师参与案件或者项目的调解、洽谈或者谈判工作;
9. 律师代办各类手续或事项;
10. 律师为所办业务之需进行信息交流;
11. 律师为办理案件的在途时间及外出停留时间;
12. 其他由律师事务所与委托人协商一致, 可以作为律师计时收费的工作。

(四) 计时收费时, 律师事务所应当根据本所律师的服务水平、经验、工作效率、律师事务所承担的法律风险等因素, 在 200 元至 4000 元之间确定每小时的收费价格, 具体标准由律师事务所和委托人协商确定。

(五) 律师计时工作时间的计算办法:

1. 律师计费工作时间按实际工作时间确定。律师服务时间不足半小时的不计, 超过半小时不足一小时的按一小时计。
2. 承办律师为二人以上的, 以各自的计费标准和计费工作时间分别计算。但是, 二名以上律师共同办理同一法律事务中同一项工作, 除法定必须由二名以上律师共同办理的以

外，应按一名主办律师计费标准和计费工作时间计算，但委托人同意分别计算或特别折算的除外。

3. 律师事务所法律辅助人员（指律师事务所内没有取得律师执业证书的专职人员）从事法律辅助的工作时间，可以按照合理比例折算为被委托律师的计费工作时间，具体折算比例由律师事务所与委托人协商确定；双方没有约定的，则按照被委托律师计费工作时间 30%以内折算（含 30%）。

（六）承办律师应当及时、如实记录承办案件的工作事项和工作时间，包括办理事项的起讫时间。

律师承办案件工作时间记录是律师事务所制作本所律师承办案件费用清单及收取律师服务费的依据，律师承办案件费用清单在必要时可提交委托人确认。

四、计件收费

（一）计件收费采取定额收费、按比例收费方式确定收费数额。

（二）下列非诉业务参照以下标准收取律师服务费：

1. 起草、审查、修改法律文书，律师见证、资信调查业务

（1）一般的合同起草、审查、修改，按每件 1000 元—5000 元收取。

（2）出具律师函、法律意见书、律师见证意见，按每件 3000 元—5000 元收取。

(3) 资信调查, 按每件 2000 元—5000 元收取。

以上法律事务涉及财产关系的, 另加标的额 0.5%—3% 收取。

2. 法律尽职调查业务

法律尽职调查指对公司、企业、个人等目标客体进行的法律事务调查, 为委托方对外投资、合资合作、市场融资、处理债权债务等经济决策提供综合性信息。根据调查范围、调查需耗费时间、调查目的、调查报告的繁简等因素, 按照财产标的的 0.5%—3% 收取。

出具尽职调查报告并出具法律意见书的, 另加财产标的的 0.5%—3% 收取。

3. 项目投融资、公司/企业并购业务

在项目投融资、并购业务中审查、起草、修改各类法律文书、参加项目谈判等综合法律服务, 根据该项目所涉及的标的额, 按下列比例分段累计计算:

(1) 10 万元以下部分(含 10 万元)收费 5000 元—10000 元;

(2) 10 万元至 100 万元部分(含 100 万元)收费 3%—5%;

(3) 100 万元至 500 万元部分(含 500 万元)收费 2.5%—3%;

(4) 500 万元至 1000 万元部分(含 1000 万元)收费 2%—2.5%;

(5) 1000 万元至 5000 万元部分 (含 5000 万元) 收费 1%—2%;

(6) 5000 万元至 1 亿元部分 (含 1 亿元) 收费 0.5%—1%;

(7) 1 亿元以上部分收费 0.2%—0.5%。

4. 公司改制、重组、上市或挂牌、债券发行业务, 按照所涉及的资产总额分段按以下比例累加收费:

(1) 500 万元以下部分 (含 500 万元) 收费 100000 元—200000 元;

(2) 500 万元至 1000 万元部分 (含 1000 万元) 收费 5%—8%;

(3) 1000 万元至 5000 万元部分 (含 5000 万元) 收费 3%—5%;

(4) 5000 万元至 1 亿元部分 (含 1 亿元) 收费 1%—3%;

(5) 1 亿元以上部分收费 0.3%—1%。

(三) 律师参与公司设立、清算、破产等程序参照第三条第(二)项第4款收费标准执行, 但律师担任破产管理人的按最高人民法院规定收取费用。

(四) 常年法律顾问服务收费指导标准:

1. 担任家庭及个人法律顾问, 20000 元—50000 元/年, 上浮不限。

2. 担任小、微、创型企业法律顾问, 50000 元—100000 元/年, 上浮不限。

3. 担任中型企业法律顾问，100000 元—300000 元/年，上浮不限。

4. 担任大型企业法律顾问，200000 元—1000000 元/年，上浮不限。

5. 担任国家机关、事业单位、社会团体等非经营性单位法律顾问，50000 元—150000 元/年，上浮不限。

企业法律顾问服务可根据聘请单位的注册资本数额、企业规模、年营业额、法律事务的多少及难易程度等因素综合确定法律顾问费的具体数额。

律师在担任常年法律顾问期间，对法律顾问单位的专项活动或非法律顾问合同约定的其他非诉讼业务提供法律服务时，依照本指引中的计费标准以不低于 1/2 为标准另行签订专项法律服务合同确定。

五、其他

（一）本指引按时或按件收取的律师服务费用不包含律师为提供该服务而支出的行政、司法、鉴定、评估、拍卖、翻译、公证等部门收取的费用，也不包含律师为提供服务支出的差旅费用。

（二）本指引由山西省律师协会常务理事会负责解释。

（三）本指引从 2016 年 5 月 22 日起施行。

抄送：厅领导，厅律管处，理事。

山西省律师协会办公室

2016 年 5 月 27 日印发